مركز أبي هريرة
للبحوث والنشر

تسهيل أصول الفقه

المرحلة الأساسية

ومعه تسهيل القواعد الفقهية

تأليف

أبي يحيى رشيد محمود عجة الشافعي

رئيس مكتب البحوث التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية

- أرض الصومال -

بعناية الأستاذ/

سليمان العيني


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصول الفقه

هُوَ عِلْمٌ يَبْحَثُ فِي أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّة، وَكَيْفِيَّةِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ.

وَالفِقْهُ: «مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ».

الأَصْلُ: «مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ».

العلم

العِلْمُ: «إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا». وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١- **ضَرُورِيٌّ:** وَهُوَ: «مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ».

٢- **نَظَرِيٌّ:** وَهُوَ: «مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرِيٍّ وَاسْتِدْلَالٍ».

الأحكام الشرعية

هِيَ: «مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبٍ، أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ وَضْعٍ».

وَهِيَ قِسْمَانِ:

الأَوَّلُ: الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ: وَهِيَ خَمْسَةٌ:

١- **الوَاجِبُ**: وَهُوَ: «مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ».

وَحُكْمُهُ: أَنْ يُثَابَ فَاعِلُهُ اِمْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.

وَيَلْزَمُ الوَاجِبُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ.

وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

٢- **المَنْدُوبُ**: وَهُوَ: «مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ».

حُكْمُهُ: أَنْ يُثَابَ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يَسْتَحِقُ العِقَابَ.

وَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، إِلَّا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.

٣- **المُحَرَّمُ**: وَهُوَ: «مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ».

حُكْمُهُ: أَنْ يُثَابَ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ.

٤- **المَكْرُوهُ**: «مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ».

حُكْمُهُ: أَنْ يُثَابَ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ.

٥- **المُبَاحُ**: وَهُوَ: «مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ».

وَحُكْمُهُ: مَا لَا يُثَابُ فَاعِلُهُ، وَلَا يَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ لِذَاتِهِ.

وَهُوَ نَوْعَانِ:

١) المُبَاحُ بِنَصِّ الشَّارِعِ.

٢) المُبَاحُ بِالبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.

الثَّانِي: الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ: وَهِيَ عَشَرَةٌ:

١- السَّبَبُ: وَهُوَ: «مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ».

٢- الشَّرْطُ: وَهُوَ: «مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ، وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ».

وَهُوَ نَوْعَانِ:

شَرْطُ صِحَّةٍ: وَهُوَ: «مَا لَا تَصِحُّ العِبَادَةُ أَوِ العَقْدُ إِلَّا بِهِ».

شَرْطُ وُجُوبٍ: وَهُوَ: «مَا لَا تَجِبُ العِبَادَةُ إِلَّا بِهِ».

٣- المَانِعُ: وَهُوَ: «مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ».

٤- الصَّحِيحُ: وَهُوَ -مِنَ العِبَادَاتِ-: «مَا بَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ وَسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ». وَمِنَ العُقُودِ: «مَا تَرَتَّبَ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ».

٥- البَاطِلُ وَالفَاسِدُ: ضِدُّهُ.

٦- العَزِيمَةُ: هِيَ: «الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِعُذْرِ المُكَلَّفِ».

٧- الرُّخْصَةُ: هِيَ: «الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي نُظِرَ فِيهِ إِلَى عُذْرِ المُكَلَّفِ، مَعَ بَقَاءِ عِلَّةِ الحُكْمِ».

٨- **الأَدَاءُ**: هُوَ: «فِعْلُ العِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا».

٩- **الإِعَادَةُ**: هِيَ: «فِعْلُ العِبَادَةِ مَرَّةً أُخْرَى لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ».

١٠- **القَضَاءُ**: هُوَ: «فِعْلُ العِبَادَةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا».

النص والظاهر

النَّصُّ: هُوَ: «مَا كَانَ صَرِيحًا فِي مَعْنَاهُ، وَإِنِ احْتَمَلَ اللَّفْظَ لُغَةَ غَيْرِهِ».

الظَّاهِرُ: هُوَ: «مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى مُتَبَادِرٍ إِلَى الذِّهْنِ، مَعَ احْتِمَالِ ضِدٍّ مَرْجُوحٍ».

التَّأْوِيلُ: «صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِدَلِيلٍ أَوْ قَرِينَةٍ».

المجمل والمبين

المُجْمَلُ: هُوَ: «مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ».

وَالمُبَيَّنُ: هُوَ: «مَا فُهِمَ المُرَادُ مِنْهُ، إِمَّا بِأَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ».

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ.

العام والخاص

العَامُّ: هُوَ: «اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلَحُ لَهُ بِلَا حَصْرٍ». وَصِيَغُهُ سَبْعٌ:

١) مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ، مِثْلُ: كُلٌّ، وَجَمِيعٌ.

٢) أَسْمَاءُ الشَّرْطِ.

٣) أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ.

٤) الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ.

٥) النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، أَوِ النَّهْيِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ الاِمْتِنَانِ، أَوِ الاِسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ.

٦) المُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مَجْمُوعًا.

٧) المُعَرَّفُ بِـ«أَلْ» الاِسْتِغْرَاقِيَّةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مَجْمُوعًا.

وَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ، حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ.

وَالعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

وَالمُشْتَرَكُ اللَّفْظِيُّ لَا يَعُمُّ.

الخَاصُّ: هُوَ: «اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ».

وَالتَّخْصِيصُ: «قَصْرُ العَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ».

وَالمَخْصُوصُ نَوْعَانِ:

١- **مُتَّصِلٌ**: -وَهُوَ الاِسْتِثْنَاءُ-: «إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهِ».

وَشَرْطُهُ: الاِتِّصَالُ، وَأَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ، وَأَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، وَأَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الفَرَاغِ مِنْ جُمْلَةِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ.

وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ، وَالحَالُ، وَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ، وَالغَايَةُ كُلُّهَا مُخَصَّصَاتٌ مُتَّصِلَةٌ.

٢- **مُنْفَصِلٌ**: وَهُوَ الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالنَّصُّ الخَاصُّ، وَالمَفْهُومُ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالقِيَاسُ.

المطلق والمقيد

المُطْلَقُ: هُوَ: «اللَّفْظُ الشَّائِعُ فِي الجِنْسِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ فَرْدٌ فَأَكْثَرُ».

المُقَيَّدُ: هُوَ: «مَا كَانَ فِيهِ وَصْفٌ زَائِدٌ عَلَى اللَّفْظِ الشَّائِعِ فِي الجِنْسِ».

وَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ إِنِ اتَّحَدَا فِي الحُكْمِ.

فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُقَيَّدَانِ حُمِلَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا شَبَهًا بِهِ.

الأمر والنهي

الأَمْرُ: هُوَ: «اسْتِدْعَاءُ الفِعْلِ بِالقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِعْلَاءِ».

وَصِيَغُهُ أَرْبَعٌ:

١) فِعْلُ الأَمْرِ.

٢) اِسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ.

٣) المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ.

٤) المُضَارِعُ المُقْتَرِنُ بِـ«لَامِ الأَمْرِ».

وَالأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إِلَّا لِصَارِفٍ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ حَظْرٍ فَلَهُ حُكْمُهُ قَبْلَهُ.

وَيَجِبُ عَلَى الفَوْرِ، وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، إِلَّا إِنْ عُلِّقَ بِشَرْطٍ.

وَإِنْ فَاتَ وَقْتُهُ فَلَا قَضَاءَ، إِلَّا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ.

وَالنَّهْيُ: يُقَابِلُ الأَمْرَ.

وَصِيغَةُ النَّهْيِ تَقْتَضِي -عِنْدَ الإِطْلَاقِ- تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ وَفَسَادَهُ، إِنْ كَانَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ شَرْطُهُ عَلَى وَجْهٍ يَخْتَصُّ بِهِ، أَوْ تَحْرِيمِهِ فَقَطْ.

النسخ

النَّسْخُ: هُوَ: «رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ -أَوْ لَفْظِهِ- بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ.

وَهُوَ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا.

وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ لَيْسَتْ بِنَسْخٍ.

وَيَجُوزُ قَبْلَ عِلْمِ المُكَلَّفِ وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الامْتِثَالِ، وَيَجُوزُ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وَبِالأَخَفِّ وَالأَثْقَلِ.

وَيَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَالمُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ عَلَى الأَصَحِّ.

الأدلة

أَوَّلًا: الكِتَابُ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ المُعْجِزِ المُتَعَبَّدِ بِتِلَاوَتِهِ، مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ.

ثَانِيًا: السُّنَّةُ، وَهِيَ: «مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ».

وَفِعْلُهُ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ إِنْ كَانَ مِنْ بَابِ الجِبِلَّةِ أَوِ العَادَةِ فَهُوَ مُبَاحٌ، وَإِنْ كَانَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ فَلَهُ حُكْمُ هَذَا المُجْمَلِ، وَأَمَّا فِعْلُهُ المُجَرَّدُ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى التَّعَبُّدِ فَمُسْتَحَبٌّ، وَإِنْ فَعَلَهُ اتِّفَاقًا فَلَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ.

وَالفِعْلُ لَا عُمُومَ لَهُ، وَالأَصْلُ فِي فِعْلِهِ عَدَمُ الخُصُوصِيَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

ثَالِثًا: الإِجْمَاعُ، وَهُوَ: «اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ».

وَلَابُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنَدٍ مِنْ نَصٍّ أَوِ اجْتِهَادٍ.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى **قَطْعِيٍّ** يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ، **وَظَنِّيٍّ** لَا يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ.

وَإِذَا أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ العُصُورِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ.

رَابِعًا: القِيَاسُ، وَهُوَ: «تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا».

وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا.

وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ، وَمِنْهُ الحُدُودُ وَالكَفَّارَاتُ وَالأَسْبَابُ، وَيُشْتَرَطُ فِي الأَصْلِ أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ المَعْنَى.

وَالجَامِعُ (العِلَّةُ): هِيَ: «الوَصْفُ الظَّاهِرُ المُنْضَبِطُ المُنَاسِبُ المُشْتَمِلُ عَلَى الحِكْمَةِ البَاعِثَةِ لِلتَّشْرِيعِ».

وَأَضْرُبُ الاِجْتِهَادِ فِي العِلَّةِ ثَلَاثَةٌ: تَحْقِيقُ المَنَاطِ، وَتَنْقِيحُهُ، وَتَخْرِيجُهُ.

وَيَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الظُّهُورِ وَالخَفَاءِ إِلَى: الجَلِيُّ، وَالخَفِيُّ.

فَالجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

وَالخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُجْزَمْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

فَقِيَاسُ الطَّرْدِ: أَنْ يُعْطَى الفَرْعُ حُكْمَ الأَصْلِ.

وَقِيَاسُ العَكْسِ: أَنْ يُعْطَى الفَرْعُ نَقِيضَ حُكْمِ الأَصْلِ.

خَامِسًا: الاِسْتِصْحَابُ، وَهُوَ: «اسْتِدَامَةُ حُكْمِ شَرْعِيٍّ، أَوْ دَلِيلِهِ، أَوِ البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ نَاقِلٌ عَنْهُ».

وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.

سَادِسًا: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا إِذَا ثَبَتَ فِي شَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ.

سَابِعًا: الاِسْتِحْسَانُ، وَهُوَ: «العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ خَاصٍّ».

ثَامِنًا: المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ، وَهِيَ: «المَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا وَلَا بِإِلْغَائِهَا بِعَيْنِهَا».

وَتَنْقَسِمُ إِلَى: ضَرُورِيَّةٍ، وَحَاجِيَّةٍ، وَتَحْسِينِيَّةٍ.

تَاسِعًا: قَوْلُ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ حُجَّةٌ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ، وَيُقَدَّمُ عَلَى القِيَاسِ، وَيُخَصَّصُ بِهِ العُمُومُ، وَيُقَيَّدُ بِهِ المُطْلَقُ، إِنِ اشْتَهَرَ فَهُوَ إِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

التعارض والترجيح

التَّعَارُضُ: هُوَ: «تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ».

فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَالمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ التَّأْرِيخُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ رُجِّحَ بَيْنَهُمَا بِمُرَجِّحٍ، وَإِلَّا وَجَبَ التَّوَقُّفُ.

وَالتَّرْجِيحُ فِي الأَخْبَارِ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ:

١- جِهَةُ السَّنَدِ: فَيُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، وَبِالضَّبْطِ وَالحِفْظِ، وَصَاحِبِ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

٢- جِهَةُ المَتْنِ: فَيُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ، وَالظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ، وَالمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ، وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي، وَالمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي.

٣- جِهَةُ أَمْرٍ خَارِجٍ: وَذَلِكَ بِأَنَّ بَعْضَهُ دَلِيلٌ آخَر.

المفتي والمستفتي

المُفْتِي: هُوَ: «المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ».

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفُتْيَا: أَنْ يَكُون المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، وَأَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا، وَأَلَّا يَكُونَ المُفْتِي فِي حَالِ انْشِغَالِ فِكْرِهِ بِغَضَبٍ أَوْ نَحْوِهِ.

الاجتهاد

الاِجْتِهَادُ: هُوَ: «بَذْلُ الوُسْعِ لِإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ».

وَشُرُوطُهُ:

١) مَعْرِفَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ مِنْ آيَاتِ الأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِهَا.

٢) أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ.

٣) مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ، وَمَوَاقِعِ الإِجْمَاعِ.

٤) أَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ.

٥) أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.

التقليد

التَّقْلِيدُ: هُوَ: «اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً».

وَلَهُ مَوْضِعَانِ:

١- **العَامِّي**: فَيُقَلِّدُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ المَفْضُولَ مَعَ وُجُودِ الفَاضِلِ، فَإِذَا بَلَغَهُ قَوْلَانِ فِي مَسْأَلَةٍ، فَيَجِبُ -فِي الأَصَحِّ- تَقْلِيدُ الأَوْثَقِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ خُيِّرَ، وَلَا يَلْزَمُ المُقَلِّدَ السُّؤَالُ عَنِ الدَّلِيلِ.

٢- **المُجْتَهِدُ**: فِي حَادِثَةٍ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا، فَيَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ، وَكَذَا إِنْ عَجَزَ عَنْ إِدْرَاكِ الحَقِّ.

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يُفْتِيَ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ، وَلَا تَقْلِيدَ فِي المَسَائِلِ الوَاضِحَةِ وَالسَّالِمَةِ مِنَ المُعَارِضِ، كَحُرْمَةِ الزِّنَا.

* * * * *

ملخص القواعد الفقهية

تَعْرِيفُ القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ: «حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِقْهِيٌّ أَغْلَبِيٌّ، يُؤْخَذُ مِنْهُ أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ».

القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ الكُبْرَى المَشْهُورَةُ خَمْسُ قَوَاعِدَ، هِيَ:

القَاعِدَةُ الأُولَى: «الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا»، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا ثَلَاثُ قَوَاعِدَ:

١) «لَا ثَوَابَ إِلَّا بِنِيَّةٍ».

٢) «النِّيَّةُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الأَعْمَالِ».

٣) «العِبْرَةُ فِي العُقُودِ بِالمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي، لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي».

القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: «اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا أَرْبَعُ قَوَاعِدَ:

١) «الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ».

٢) «الأَصْلُ إِضَافَةُ الحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ».

٣) «الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ».

٤) «الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ».

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا خَمْسُ قَوَاعِدَ:

١) «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ».

٢) «الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا».

٣) «إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ».

٤) «لَا وَاجِبَ مَعَ العَجْزِ».

٥) «المَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ».

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: «الضَّرَرُ يُزَالُ»، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا أَرْبَعُ قَوَاعِدَ:

١) «الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ».

٢) «الضَّرَرُ يُدْفَعُ قَدْرَ الإِمْكَانِ».

٣) «تُدْفَعُ أَعْلَى المَفْسَدَتَيْنِ بِارْتِكَابِ أَدْنَاهُمَا».

٤) «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ».

القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: «العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ»، أَوْ قَاعِدَةُ: «العُرْفِ»، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا ثَلَاثُ قَوَاعِدَ:

١) «المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا».

٢) «المَعْرُوفُ عِنْدَ التُّجَّارِ كَالمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ».

٣) «التَّعْيِينُ بِالعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ».

* * * * *

الفهرس

أصول الفقه ٣
العلم ٣
الأحكام الشرعية ٣
النص والظاهر ٦
المجمل والمبين ٦
العام والخاص ٦
المطلق والمقيد ٨
الأمر والنهي ٨
النسخ ٩
الأدلة ١٠
التعارض والترجيح ١٢
المفتي والمستفتي ١٣
الاجتهاد ١٣
التقليد ١٤
ملخص القواعد الفقهية ١٥
الفهرس ١٧

❊ ❊ ❊ ❊ ❊